القانون رقم 2011 - 031 الصادر بتاريخ 05 يوليو 2011 يلغي و يحل محل الأمر القانوني رقم 2005 - 10 الصادر بتاريخ 10 نوفمبر 2010 المتضمن توجيه و تنظيم النقل البري

الفصل الأول: تعريفات

المادة الأولى: تعنى بالألفاظ الواردة في هذا القانون ما يلي:

ناقل طرقي: وهو كل شخص طبيعي أو شخص اعتباري يزاول نشاط النقل الطرقي للبضائع أو الأشخاص عن طريق السيارات.

النقل العمومي: كل عملية نقل للأشخاص أو البضائع باستثناء عمليات النقل التي ينظمها أشخاص عموميون أو خصوصيون لحسابهم الذاتي الخاص.

النقل للحساب الشخصي: كل عملية نقل تقوم بها مؤسسة بواسطة سيارة تملكها أو تستأجرها بشكل عادي تنقل إما عمالها أو البضائع.

نقل البضائع: تعني النقل الذي يقوم به شخص طبيعي أو شخصية معنوية للبضائع عن طريق استخدام سيارات.

البضائع: وهي كافة الأجسام التي يمكن نقلها من مكان إلى آخر سواء كانت تتحرك بنفسها كما هي الحال بالنسبة للحيوانات أو كانت لا تبرح مكانها إلا بواسطة تأثير قوة خارجية كما هي الحال بالنسبة للأشياء الهامدة.

النقل العمومي للأشخاص: و هي خدمة نقل للأشخاص تتم بمقابل و توفر للجمهور.

السيارة: تعني بها كل سيارة طرقية تسير بمحرك أو كل قاطرة أو نصف قاطرة ذات ارتكاز خلفي تستند مقدمتها على سيارة. وتكون القاطرة مصنعة بحيث يمكن ربطها بتلك السيارة. و ذلك باستثناء السيارات التي تتحرك على السكك الحديدية أو الجرارات الزراعية.

الفصل الثاني: المبادئ العامة المطبقة على النقل الطرقي

المادة 2: تهدف السياسة الإجمالية للنقل الطرقي للأشخاص والبضائع إلي ضمان تلبية حاجيات المستخدمين في الظروف التي تضمن نموا منسجما ومتكاملا لقطاع النقل الفردي والجماعي، مع احترام مبادئ ليبرالية الخدمات والمنافسة الحرة. تساهم

في تنفيذ سياسة الاستصلاح الترابي و التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و في بلوغ اهداف توسيع المبادلات الوطنية و الدولية حماية وصيانة للوسط البيئي.

- تهدف هذه السياسة التي تأخذ بعين الاعتبار الزامية الحد من الاخطار و الحوادث و الاضرار الصوتي، و تسرب الملوثات ، الى ضمان فعلي حق كل المستخدمين بمن فيهم الاشخاص ذو الحركية المحدودة او يعانون من عاهة في الحركة،

- وتهدف سياسة النقل الطرقي بصفة خاصة إلى تلبية حاجيات المواطنين في مجال النقل في الظروف الأكثر امتيازا للمجموعة الوطنية والمستخدمين بشكل فعلي، من حيث السلامة وتوفر وسائل النقل والكلفة والأسعار ونوعية الخدمة؛

- ضمان تنمية أشكال النقل الجماعي والفردي، مع الأخذ بعين الاعتبار الكلفة الاقتصادية والاجتماعية والبينية؛

- إرساء أسس منافسة نزيهة بين مختلف أشكال النقل والشركات، وذلك بتوحيد شروط استغلالها؛

- ضمان الرقابة على التنافس من أجل تطوير كل أشكال النقل بدون تمييز، وذلك بوضع الآليات الضرورية للتنظيم؛

- السماح بربط المناطق ذات الكثافة السكانية الضئيلة على الأقل، بخدمة نقل انطلاقا من الخطوط الكبيرة للنقل .

- ضمان مبادئ حرية تسيير المؤسسات الخاصة؛

- تشجيع تنظيم النقل ما بين المدن والحضري؛

- ضمان وضع مخطط وطني للبنى التحتية للنقل يحدد توجهات الدولة في مجال تنمية وعصرية النقل الطرقي.

الفصل الثالث: أجهزة التشاور والتنظيم

المادة 3: تنشأ لجنة وطنية استشارية للنقل الطرقي لدى الوزير المكلف بالنقل الطرقي. تضم هذه اللجنة طل الفاعلين في النقل و ستحدد تشكلتها بمرسوم من مجلس الوزراء، و تستشار في جميعا لمسائل الفنية و المالية و الاقتصادية و الاجتماعية المتعلقة بتطوير و تنظيم و سير النقل الطرقي.

المادة 4: تنشأ سلطة تنظيمية للنقل الطرقي.

تتمتع هذه الهيأة العمومية بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية و التسييرية و تخضع لسلطة الوزير المكلف بالنقل الطرقي. و هي مكلفة من بين أمور أخرى بفرض احترام التنافس في مجال النقل الطرقي، و ترقية و تنظيم و تطوير النقل الحضري و بين المدن و الدولي، و كذلك تنظيم ة تسيير المحطات الطرقية.

و ستحدد مهام و طرق سير و قواعد تنظيم هذه السلطة بمرسوم من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الزير المكلف بالنقل الطرقي.

يعين رئيس السلطة لفترة أربع سنوات بمرسوم من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالنقل الطرقي.

المادة 5: يجب على المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا أن يتم تسجيلها على سجل ممسوك لذي الوزارة المكلفة بالنقل الطرقي. سيحدد مرسوم صادر عن مجلس الوزراء وبناء على اقتراح من الوزير المكلف بالنقل الطرقي في قواعد المطبقة من أجل تحديد تمثيل المنظمات المهنية.

الفصل الرابع: الخدمة العمومية للنقل الطرقي

المادة 6: تتضمن الخدمة العمومية للنقل جملة المهام المنوطة بالسلطة العمومية قصد تنظيم وترقية نقل الأشخاص والبضائع بالإضافة إلى النقل المختص على امتداد التراب الوطني، في ظروف مرضية بالنسبة للمستخدمين.

وتتمثل هذه المهام من بين أمور أخرى في ما يلي:

- إنجاز وتسيير البنى التحتية و تجهيزات المحطات الطرقية و وضعها في متناول المستخدمين؛
- تطوير الإعلام حول أنظمة النقل؛
- تطوير البحث و الدراسات الإحصائية التي من شأنها تسهيل مهمة تحقيق الأهداف الموكلة لنظام النقل الطرقي؛
- تنظيم النقل العمومي؛
- تقنين نشاطات النقل و مراقبة تطبيقها.

يتم تنفيذ هذه المهام من قبل الوزير المكلف بالنقل الطرقي بالتعاون مع الهيآت والمؤسسات العمومية أو الخصوصية والمنظمات المهنية التي تشارك في العملية طبقا لأحكام هذه القانون.

المادة 7: تعتبر أسعار النقل العمومي للأشخاص والبضائع من بين العوامل الأساسية للنفاذ إلى وسائل النقل وتنظيم مجال النقل الطرقي.

يمكن أن تكون الشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجا خاصة منها تلك القاطنة في مناطق صعبة الوصول وكذلك بعض المراكز الحضرية موضع ترتيبات تلائم وضعيتها.

كما يمكن للدولة أن تنظم عملية نقل مخفضة السعر أو مجانية لصالح تلك الشرائح.

و يتم ذلك على أساس مقايضات في السعر ضمن اتفاقيات تبرم بين الدولة و الفاعلين الذين يتعهدون حول أهداف التنمية والتطوير .

الفصل الخامس: مختلف أشكال النقل الطرقي العمومي.

المادة 8: يجب أن يأخذ تطوير مختلف أشكال النقل الطرقي في الحسبان الاختصاص والامتياز المتعلقين بكل منهما للمجموعة الوطنية، و أن يرتكز على خطط النقل الوطنية و المحلية باعطاء الالوية لتصوير يجمع بين مختلف اشكال النقل الطرقي.

المادة 9: يتضمن النقل العمومي للأشخاص والبضائع النقل الحضري والنقل بين المدن والنقل الدولي.

المادة 10: النقل الحضري العمومي هو كل عملية نقل يقام بها داخل المحيط الحضري للبلدية أو داخل محيط مجموعة حضرية.

المادة 11: يجب أن تكون عمليات النقل العمومي للأشخاص والبضائع موضع عقد طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

كما يجب على الفاعلين في النقل أن يبلغوا المستخدمين بصفة دائمة عن الشروط العامة لعقد النقل خاصة في مجال التسعيرة والآجال وتوقيت المداومة المعهودة والتأمين والسلامة.

المادة 12: الوزير المكلف بالنقل الطرقي هو السلطة المنظمة للنقل الحضري وبين المدن التي تحدد بالطرق التنظيمية طرق الممارسة تمشيا مع قواعد المنافسة، ومعايير جودة الخدمة.

المادة 13: يخضع النقل العمومية الحضري وبين المدن للأشخاص والبضائع لنظام الإذن والرخصة يتم تحديد تنظيم شروط مزاولة النقل الحضري و بين المدن عن طريق نصوص تنظيمية.

المادة 14: تخضع مزاولة النقل المختص مثل النقل الحضري بين المدن عن طريق نصوص تنظيمية.

المرضى وخدمة تأجير السيارات ونقل الحيوانات ونقل السياح في سيارات تملكها وكالات بالإضافة إلى نقل المواد قابلة للتلف لشروط يحددها مرسوم صادر عن مجل الوزراء، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالنقل الطرقي.

يخضع نقل المواد الخطرة لشروط يحددها مرسوم صادر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالنقل الطرقي والوزراء المعنيين بالبضاعة المنقولة.

الفصل السادس : ممارسة المهن المرتبطة بالنقل الطرقي.

المادة 15: تخضع مزاولة مهنة الناقل العمومي للبضائع والأشخاص ووسطاء النقل الشاحنين إلى شروط وإمكانيات محددة بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء بالنقل الطرقي.

وفي حال نقل يتم لحساب الغير عن طريق سيارة يتم يكون وزنها الاجمالي المرخص به يساوي او يفوق السقف المحدد بطريقة تنظيمية فانه يخضع فان رخصة نقل مسلمة من طرف الوزارة المكلفة بالنقل الطرقي.

تعتبر مزاولة مهنة ناقل البضائع لحساب الغير حرة، إلا ان مزاولة هذا النشاط بواسطة سيارات تتجاوز حمولتها الاجمالية المرخص بها السقف المحدد بنص تنظيمي مشروطة. للحصول على رخصة نقل مسلمة من طرف الوزارة المكلفة بالنقل الطرقي.

المادة 16: يجب على مؤسسات النقل العمومي للأشخاص أو البضائع بعد اكتمال الشروط الإدارية أن يتم تسجيلها في سجل ممسوك لدى الوزارة المكلفة بالنقل

الطرقي. يخضع القيد في السجل من بين أمور أخرى لشروط كفاءة مهنية وقدرة مالية يتم تحديدها بالطرق الوطنية والمحلية بإعطاء الأولوية لتصوير يجمع بين مختلف أشكال النقل الطرقي

الفصل السادس: ممارسة المهن المرتبطة بالنقل

المادة 17: مساعدو النقل هم أشخاص طبيعيون أو اعتباريون يقومون بخدمات تكميلية في بداية ونهاية النقل والذين يشاركون في تحسين الإنسانية والإنتاجية وتمثل خدمات المساعدين في التجميع والتخزين و سمسرة نقل البضائع سيحدد تنظيم و طرق مزاولة المهن المرتبطة بالنقل الطرقي بالطرق التنظيمية.

المادة 18: يعتبر وسيط نقل البضائع. الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون الذين يقومون لحساب الغير في المحطات الطرقية بعمليات تجميع أو تأجير أو أي عملية أخرى مرتبطة بتنفيذ نقل البضائع.

المادة 19: تنشأ لجنة لدى الوزير المكلف بالنقل الطرقي مكلفة بالنظر في طلبات الترخيص لمزاولة المهنة المرتبطة بالنقل الطرقي. تحدد تشكلة وصلاحيات طرق سير هذه اللجنة بمرسوم من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالنقل الطرقي.

الفصل السابع: المحطات الطرقية

المادة 20: تتكون المحطة الطرقية من حيز مخصص لوصول وتوقف سيارات النقل العمومي للركاب والبضائع وكذلك الشحن وتفريغ البضائع وركوب ونزول المسافرين في ظروف ملائمة وسليمة.

المادة 21: يرخص بإنشاء محطات طرقية بناء على تقديم مخطط وطني مقترح من طرف سلطة تنظيم النقل الطرقي وبعد التشاور مع المجموعات المحلية. يتم الترخيص

لإنشاء المحطات الطرقية - التي يتم تسييرها من طرف سلطة تنظيم النقل الطرقي أو عن طرق التنازل - بواسطة مقرر مشترك صادر عن كل من الوزير المكلف بالنقل الطرقي ووزير الداخلية و الوزير المكلف بالعمران و الاستصلاح الترابي تحدد ظروف استصلاح و استغلال المحطات الطرقية الخاصة موضوع التنازل وفق دفتر التزامات مقترح من طرف سلطة التنظيم للنقل الطرقي، و ينشر بالطرق القانونية.

الفصل الثامن: العقوبات و الجزاءات

المادة 22: تواجه مخالفة أحكام هذا القانون و نصوص تطبيقية بالعقوبات الإدارية و الجنائية المنصوص عليها في هذا الفصل.

المادة 23: المؤهلون للبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون ومعاينتها هم الأشخاص التالية:

- وكلاء المديرية العامة المكلفة بالنقل الطرقي؛
- وكلاء سلطة تنظيم وتسيير النقل الطرقي؛
- ضباك ووكلاء الشرطة القضائية؛
- وكلاء التجمع العام لأمن الطرق؛
- أي شخص آخر يعين من طرف الوزير المكلف بالنقل الطرقي.

من أجل القيام بمهامهم يؤدي الوكلاء المكلفون اليمين أما المحاكم المختص ترابيا باستثناء ضباط ووكلاء الشرطة القضائية.

المادة 24: تتم معاينة المخالفة عن طريق محضر يسرد فيه محرره المؤهل قانونا بدقة الوقائع الملحوظة والتصريحات المدلى بها. يوقع المحضر من طرف محررة ومن طرف مرتكب المخالفة، وفي حالة رفض المخالف التوقيع يعتد المحضر إلى حين ثبوت عكسه. في إطار القيام بمهامهم يعهد الوكلاء المنصوص عليهم في المادة 23 بما يلي:

- تدقيق كل الوثائق المتعلقة بممارسة نشاط النقل؛

- تفتيش الحمولة والولوج إلى سيارات نقل المسافرين والبضائع؛
- الولوج إلى محل الشحن والتفريغ ومراقبة مستندات النقل.

المادة 25: تشكل مخالفة بمفهوم هذه القانون:

- عدم مراعاة التعاليم الخاصة بالوثائق المتعلقة باستغلال سيارات النقل المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المطبقة له؛
- عدم احترام تعاليم نظام الاستغلال ودفتر الالتزامات؛
- عدم احترام الالتزامات المرتبطة بتنفيذ عقد النقل؛
- وممارسة نشاط نقل الأشخاص والضائع بدون الترخيصات المطلوبة.
- رفض الإدلاء للوكلاء المنصوص عليهم في المادة 23 أعلاه بالمعلومات وعدم السماح لهم بالقيام بالرقابة والتفتيش المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المطبقة.
- الإعلانات الكاذبة بمناسبة استكمال الإجراءات المتعلقة بمنح الترخيصات اللازمة بالنظم المعمول بها.

المادة 26: دونما مساس بالعقوبات الجنائية، تطبق علي المخالفين الأحكام هذا القانون والنصوص المطبقة له العقوبات الإدارية التالية :

- توضع السيارة المستخدمة في ارتكاب المخالفة المشار إليها في البند 5 من المادة 25 أعلاه مباشرة في حظيرة الحجز بصفة تحفظية مع محضرين بحالة السيارة يحرر الأول عند دخولها والثاني عند خروجها، موقع من طرف المخالف.

- لا يتخذ قرار الوضع المباشر في حظيرة الحجز إلا من طرف ضباط الشرطة القضائية.

- الوضع في حظيرة الحجز من ثلاثة (3) أيام إلى خمسة عشر (15) يوما للسيارة المستخدمة في ارتكاب المخالفة المشار إليها في البنود: 1، 2، 3، 4، 5 و 6 من المادة 25 أعلاه.

- في كل الحالات ينفذ الحجز في حظيرة على حساب المخالف في مكان تحدده الإدارة.

- السحب المؤقت لمدة ثلاثة (3) أشهر لكل أو بعض التراخيص في حالة العود خلال اثني عشر (12) شهرا اعتبارا من النطق بالعقوبة المنصوص عليها في البند 2 أعلاه.
- يعاقب بغرامة من 5000 أوقية إلي 200.000 أوقية كل مرتكب للمخالفات المنصوص عليها في البنود: 1، 2، 3، 4 من المادة 25 أعلاه. وفي الحالة العود خلال اثني عشر (12) اعتبارا من النطق بالعقوبة تضاعف الغرامة.

المادة 27: يعاقب بغرامة من 10.000 أوقية إلي 300.000 أوقية المخالفات المنصوص عليها في البندين: 5، و6 من المادة 25 أعلاه، وفي حالة العود خلال 12 أشهرا اعتبارا من النطق بالعقوبة فإن الغرامة ترفع إلى ضعفها.

المادة 28: لا يخضع لأحكام هذا القانون نقل البضائع والأشخاص المنفذ من طرف القوات المسلحة وقوات الأمن بواسطة سيارات يملكونها.

المادة 29: المحاكم الموريتانية هي المختصة في البت في جميع المخالفات لأحكام هذا القانون والنظم المطبقة

المادة 30 : يحق للوزير المكلف بالنقل الطرقي أو الجهاز الإداري المفوض لهذا الغرض أن يتصالح باسم الدولة بخصوص المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المطبقة له .

في هذه الحالة بساعده لجنة مصالحة ستحدد تشكلتها وصلاحيتها بمقرر.

في حالة عدم المصالحة تحول السلطة المختصة الملف في أسرع وقت ممكن إلي وكيل الجمهورية مع طلب بتحريك الدعوى العمومية.

المادة 31: يتم تحويل و توزيع حصيلة الغرامات المنطوق بها تنفيذا لترتيبات هذا القانون والنصوص المطبقة له بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير الكلف بالنقل الطرقي.

المادة 32: ينشأ صندوق طرقي لتطوير قطاع النقل و ستحدد كيفية تمويل و تخصيص المصادر بمرسوم من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالنقل الطرقي.

المادة 33: تبقى الترتيبات التنظيمية المطبقة للتشريعات السابقة سارية المفعول إلى حين نشر الإجراءات المطبقة المنصوص عليها في هذا القانون في حالة عدم تناقضها معه.

المادة 34: تلغي كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا القانون، خاصة تلك المنصوص عليها في الأمر القانوني رقم 2005 -010 الصادر بتاريخ 10 نوفمبر 2005 المتعلق بتوجيه وتنظيم النقل البري .

المادة 35: ينفذ هذا القانون باعتباره قانونا للدولة، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.